

1501530-33.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2078707/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FAVARETTO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LEANDRO FAVARETTO BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501530-33.2022.8.26.0506 - controle nº 2022/000309

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2078707/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FAVARETTO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LEANDRO FAVARETTO BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de

adquirir/receber de maneira escusa, guardava, mantinha em depósito e trazia consigo, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico:

- 0,750g (setecentos e cinquenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, comumente conhecida como cocaína, substância em pó esbranquiçada, acondicionada em 04 (quatro) microtubos de plástico de cor amarela de tamanho pequeno, do tipo "eppendorf";

- Além da droga, o acusado portava R\$ 90,00 (noventa reais), em espécie.

Narra a denúncia que os Guardas Municipais Metropolitanos foram acionados para averiguar denúncia referente a tráfico de entorpecentes. No local, avistaram o acusado sentado em um colchão na calçada. Submetido à revista pessoal, encontraram com Leandro, dentro de uma latinha que trazia consigo: 4 (quatro) cápsulas de pó branco aparentando cocaína, além de R\$ 90,00.

Pessoalmente notificado (pág. 92), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 96/102) e a denúncia (págs. 57/58), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 06 de outubro de 2022, promovida, em seguida, a citação do acusado (pág. 118). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, as partes pugnaram pela desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

O exame químico-toxicológico acostados a págs. 10/11 atestou a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", na quantidade de 0,750g (setecentos e cinquenta miligramas), acondicionada em 04 (quatro) microtubos de plástico de cor amarela de tamanho pequeno, do tipo "eppendorf", de uso proscrito no Brasil.

O acusado admitiu a posse da droga que se destinava ao próprio uso e, conforme bem expuseram as partes, não há nos autos provas no sentido de que a destinação seria a terceiras pessoas.

Os guardas civis metropolitanos receberam denúncia de tráfico de entorpecentes e, no local, encontraram o acusado que tinha consigo apenas quatro cápsulas de cocaína e dinheiro.

Não se desconhece, é fato notório, que determinadas pessoas, ao fazerem uso de drogas, por mínima que seja a quantidade, ficam fora de si e podem colocar toda a coletividade em risco, daí porque o uso ser proscrito no Brasil.

Nessa esteira, veja-se:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido."

(STJ - RHC: 34466 DF 2012/0247691-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2013)

Pode ficar a impressão de que Leandro pudesse destinar essas drogas a outras pessoas, mas nada há de concreto nos autos nesse sentido.

Enfim, há dúvida quanto à destinação da droga e, por isso, a solução que melhor se ajusta ao caso concreto é a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, com a ressalva e destaque da ementa abaixo:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Suspeita. Fica a impressão de que o réu é traficante, mas a simples suspeita não pode gerar condenação, porque duvidosas a autoria e a materialidade do delito" (RJTJRGs 132/160), apud "Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial", Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 1999, vol.2, p.1.890.

Ausente, portanto, prova de que a droga se destinaria a terceiras pessoas; existe

tão somente a certeza de que quatro cápsulas de cocaína estavam na posse da Leandro e que essas cápsulas seria destinada ao próprio consumo.

Resolvida essa questão, à míngua de vida pregressa desabonadora quanto às infrações relativas à Lei de Drogas, suficiente a imposição ao acusado da pena de advertência sobre o efeito das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, Lei nº 11.343/2006, considerando o caráter de prevenção especial da sanção penal que deve desestimular o acusado à prática do delito.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e desclassifico o delito imputado ao acusado LEANDRO FAVARETTO BARBOSA, qual seja, o do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para o artigo 28 do mesmo diploma e o condeno à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Quanto ao valor apreendido e depositado nos autos (pág. 35), devolva-se ao acusado ou a pessoa por ele indicada, anotado o prazo de sessenta dias para retirada, pena de destinação à SENAD.

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações e anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA